אזרחות לבגרות · דף עזר מסכם

מגילת העצמאות · בלפור · בחירות · חוקי יסוד · פסקת ההגבלה · חוק השבות · זכויות · הגדרות

01 מגילת העצמאות

- **מתי ואיפה: ה' באייר תש"ח – 14.5.1948** (ערב שבת), בבית דיזנגוף (מוזיאון תל אביב), לפני סיום המנדט הבריטי (חצות). הוקראה ע"י **דוד בן-גוריון**, נחתמה ע"י **37** חברי **מועצת העם**. נכנסה לתוקף עם סיום המנדט (15.5.1948).
- **שם רשמי:** "הכרזה על הקמת מדינת ישראל". מילות המפתח: **"מדינה יהודית בארץ ישראל"**. כל חלקיה מנוסחים בלשון "הננו מכריזים".
- **שלושה חלקים:** (1) רקע היסטורי – קשר העם היהודי לארץ, הציונות (הרצל, הקונגרס הציוני הראשון **1897**), הצהרת בלפור, השואה, מאבק המעפילים והלוחמים. (2) הצדקה משפטית – הזכות הטבעית וההיסטורית להגדרה עצמית, **החלטת האו"ם 181** (29.11.1947), הכרה בינלאומית (בלפור, מנדט חבר הלאומים). (3) ההכרזה והמחויבויות – הקמת המדינה, עקרונותיה, מוסדות מעבר ופניות.
- **עקרונות שבמגילה:** מדינה **פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות**; מתפתחת לטובת כל תושביה; מושתתת על **חירות, צדק ושלום לאור חזון נביאי ישראל**; **שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין**; **חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות**; שמירה על **המקומות הקדושים** של כל הדתות; נאמנות לעקרונות מגילת האו"ם.
- **פניות:** לאו"ם – לסייע בבניין המדינה; **לערביי המדינה** – לשמור על שלום ולקחת חלק בבניין המדינה על בסיס אזרחות שווה; **למדינות השכנות** – להושיט יד לשלום ולשיתוף פעולה; **ליהודי התפוצות** – להתלכד סביב היישוב ולעלות.
- **מוסדות מעבר:** מועצת העם = **מועצת מדינה זמנית**; מנהלת העם = **ממשלה זמנית**. הוחלט על **אספה מכוננת** שתכונן חוקה עד **1.10.1948** – לא קוימה; במקומה נבחרה הכנסת הראשונה (**25.1.1949**).
- **פשרה בנוסח:** "בטחון בצור ישראל" – נוסח שחילונים ודתיים הסכימו עליו (לא "אלוהים" ולא התעלמות מהדת).
- **מעמד משפטי:** המגילה **אינה חוקה ואינה חוק** – אין בה הוראות שאפשר לאכוף. אך היא **כלי פרשנות** לכל החוקים ומבטאת "חזון העם ואמונתו" (בג"ץ **קול העם 1953**; בית המשפט משתמש בה כדי לפרש חוקים). חוקי יסוד מזכירים אותה (ערכי מדינה יהודית ודמוקרטית).
- **הרציפות:** כל השאלות על "ערכי מדינת ישראל" נשענות על המגילה: **יהודית** (עלייה, קיבוץ גלויות, בית לעם היהודי) + **דמוקרטית** (שוויון, חופש דת ומצפון, זכויות אזרח).

02 הצהרת בלפור ורקע היסטורי

- **הצהרת בלפור – 2.11.1917:** מכתב של שר החוץ הבריטי **ארתור בלפור** אל **לורד רוטשילד** (נציג יהדות בריטניה). **תוכן:** "ממשלת הוד מלכותו רואה בעין יפה **הקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל**" ותפעל להשגתו, **בתנאי** שלא ייעשה דבר הפוגע ב**זכויות האזרחיות והדתיות של העדות הלא-יהודיות** בארץ וב**זכויות ומעמד היהודים בכל ארץ אחרת**.
- **רקע:** מלחמת העולם הראשונה; בריטניה רוצה את תמיכת יהדות העולם ולהבטיח שליטה בארץ-ישראל. **חשיבות:** הכרה בינלאומית ראשונה בזכות העם היהודי לבית לאומי; אושרה ב**ועידת סן-רמו (1920)** וב**מנדט חבר הלאומים (1922)**; אבל לא הבטיחה "מדינה" ובעלי הערבים התנגדו. במגילה מוזכרת כבסיס להכרה הבינלאומית.
- **"בית לאומי" ≠ "מדינה"** – הצהרה מעורפלת במכוון. תיקון: **הספר הלבן 1939** הגביל עלייה ורכישת קרקע (הפר את ההצהרה).
- **רצף שנים: 1897** קונגרס ציוני ראשון (באזל, הרצל – "תוכנית באזל") · **1917** בלפור · **1920** סן-רמו · **1922** מנדט · **1937** ועדת פיל (החלוקה הראשונה) · **1939** הספר הלבן · **1945** סוף מלחמה, גילוי היקף השואה · **29.11.1947** החלטה **181** (**33 בעד, 13 נגד, 10 נמנעו**) – שתי מדינות (יהודית וערבית) וירושלים בינלאומית · **14.5.1948** הכרזה · **1949** בחירות ראשונות · **1950** החלטת הררי, חוק השבות · **1952** חוק האזרחות · **1953** קול העם · **1958** חוק יסוד הכנסת · **1992** חוקי היסוד (מהפכה חוקתית) · **1995** בנק המזרחי · **2018** חוק הלאום · **2021** בג"ץ דוחה עתירות.

03 מדינה יהודית ודמוקרטית

- **"יהודית":** מדינת הלאום של העם היהודי – **חוק השבות** (עלייה), עברית שפה רשמית, **סמלי המדינה** (דגל, מנורה, התקווה), **שבת וחגי ישראל**, לוח עברי, מורשת יהודית.
- **"דמוקרטית":** ריבונות העם, בחירות, **שוויון** וזכויות אדם לכל אזרח, הגנה על מיעוטים, שלטון החוק, הפרדת רשויות.
- **מקור ההגדרה:** מגילת העצמאות + **חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו** (סעיף 1א) + **חוק יסוד: חופש העיסוק** (סעיף 2). חוק יסוד: הכנסת סעיף 7א (פסילת רשימות).
- **דמוקרטיה פורמלית (פרוצדורלית):** "שלטון הרוב" – בחירות חופשיות, החלטות ברוב.
- **דמוקרטיה מהותית:** כוללת **הגנה על זכויות אדם ומיעוט** ובלם לעריצות הרוב. בישראל – דמוקרטיה ליברלית (מהותית).
- **ליברליזם** = ערך החירות האישית; **רפובליקניזם** = ערך הכלל (אזרחות פעילה, אחריות לאזרחים). **פלורליזם** = הכרה בגיוון. **סובלנות** = כיבוד שוני.
- **מתחים:** יהודית ↔ דמוקרטית: **חוק השבות** מול שוויון לערבים; **דת ומדינה** (שבת, כשרות, נישואין); **זכויות הפרט** מול **טובת הציבור/ביטחון**; **רוב ומיעוט** (21% ערבים, חרדים, עדות).
- **יהודית ≠ דתית:** היהדות היא **לאום ודת** – המדינה "יהודית" במובן לאומי (ולא הלכתי), אבל מכירה בדת (סטטוס קוו).
- **סטטוס קוו (19.6.1947, מכתב בן-גוריון לאגודת ישראל):** (1) **שבת** יום מנוחה רשמי (2) **כשרות** במוסדות ממלכתיים (3) **דיני אישות** (נישואין וגירושין) לפי הדין הדתי – בתי דין רבניים, שרעיים, נוצריים, דרוזיים (4) **חינוך עצמאי** לחרדים. **בעיה:** אין נישואין אזרחיים בישראל (נישואין בחו"ל מוכרים לרישום).

04 עקרונות הדמוקרטיה

- **ריבונות העם** (הסמכות מהעם, בבחירות) · **שלטון הרוב + הגנה על המיעוט** · **שוויון** (לפני החוק) · **חירות** · **שלטון החוק** (כולם, כולל השלטון, כפופים לחוק; חוק פומבי ושווה) · **הפרדת רשויות** · **זכויות אדם** · **בחירות חופשיות ושוות** · **חופש ביטוי והתאגדות** · **פלורליזם** · **שקיפות וביקורת** · **סובלנות**.
- **הפרדת רשויות: מחוקקת** (הכנסת) – מחוקקת ומפקחת · **מבצעת** (ממשלה) – מבצעת מדיניות · **שופטת** (בתי משפט) – מפרשת, שופטת, ביקורת שיפוטית. **איזונים ובלמים:** כל רשות מגבילה את האחרות (אי-אמון, בג"ץ, חקיקה). בישראל ההפרדה חלקית: הממשלה נשענת על רוב בכנסת (שרים חברי כנסת) – ולכן **קואליציה שולטת בחקיקה**.
- **סוגי משטר:** פרלמנטרי (ישראל – הממשלה נבחרת ותלויה בכנסת) מול נשיאותי (ארה"ב – נשיא נבחר ישירות).
- **אמצעי פיקוח על השלטון: כנסת** (שאילתות, הצעות לסדר, ועדות, אי-אמון), **מבקר המדינה** (נציב תלונות הציבור; כהונה 7 שנים), **בג"ץ**, **היועץ המשפטי לממשלה**, **ועדת חקירה ממלכתית**, **תקשורת חופשית** ("הרשות הרביעית"), **ארגוני חברה אזרחית**, **דעת קהל** והצבעה.

05 הרשויות – מבנה ותפקידים

- **כנסת: 120** חברים; **4 שנים** (ניתן לפזר/להקדים בחוק; הארכה – רוב של 80). תפקידים: **חקיקה, פיקוח על הממשלה, בחירת נשיא ומבקר המדינה, הבעת אמון בממשלה**, פיזור הכנסת. **חסינות** לחבריה.
- **הליך חקיקה:** הצעת חוק (ממשלתית / פרטית / ועדה) → **קריאה טרומית** (פרטית בלבד) → **קריאה ראשונה** → **ועדה** → **קריאה שנייה ושלישית** → **חתימת הנשיא ופרסום ברשומות**. רוב רגיל מספיק (אלא אם נדרש מיוחד).
- **ממשלה:** ראש ממשלה + שרים; **אחריות משותפת**; זקוקה ל**אמון הכנסת (61)**. **הרכבת:** הנשיא מטיל על ח"כ (לפי המלצות) – **28 יום** + 14 הארכה; אם נכשל – מועמד אחר/הכנסת; ללא הצלחה – **בחירות חדשות**. **הצבעת אי-אמון בונה:** 61 ח"כים בעד ממשלה חלופית.
- **קואליציה** – מפלגות התומכות בממשלה (רוב של 61+); **אופוזיציה** – פיקוח וגיבוש אלטרנטיבה. **משמעת קואליציונית** – כופה הצבעה אחידה. ממשלת **אחדות** – מפלגות גדולות יריבות; **ממשלת מיעוט** – בלי רוב.
- **נשיא המדינה:** תפקיד **טקסי-ייצוגי**, נבחר בכנסת (חשאי), **7 שנים בלי חידוש**, ללא מפלגתיות. סמכויות: הטלת הרכבת ממשלה, חתימה על חוקים (ללא וטו), **חנינה והקלה בעונש**, קבלת שגרירים, חתימה על מינוי שופטים, פנייה לבית המשפט.
- **מערכת המשפט: שלום → מחוזי → עליון** (ערכאת ערעור + **בג"ץ**). **בג"ץ** – עתירות נגד רשויות (ביקורת שיפוטית על חוקים ופעולות מנהל; זכות עמידה רחבה). בתי דין מיוחדים: דתיים, צבאיים, עבודה, נוער. **עצמאות שיפוטית:** מינוי ע"י **הוועדה לבחירת שופטים** (9: 3 שופטי עליון, 2 שרים, 2 ח"כים, 2 עורכי דין – סעיף עדכני יש לבדוק), פרישה בגיל 70, אי-הדחה, חסינות.
- **שלטון החוק:** כל רשות פועלת **מכוח חוק** (חוקיות המנהל); חוק גלוי, שווה ויציב; בית משפט עצמאי.

06 הבחירות לכנסת

◆ **6 עקרונות (ארציות, כלליות, ישירות, שוויוניות, חשאיות, יחסיות)** – זכרו: **כ-ש-ח-י-א-ש**.

- **ארציות:** מדינה אחת = אזור בחירה אחד (אין מחוזות/נציגים אזוריים). **כלליות:** זכות לכל אזרח בוגר (18+), בלי הבדלי מין/דת/לאום. **ישירות:** בוחרים ישירות רשימה לכנסת (אין אלקטורים). **שוויוניות:** לקול כל אחד משקל זהה. **חשאיות:** הצבעה בפתק במעטפה; מונעת לחץ על הבוחר. **יחסיות:** מנדטים לפי אחוז הקולות שקיבלה כל רשימה.
- **זכות הצבעה:** אזרח ישראלי **18+**; **להיבחר: 21+**. אין הצבעה בדואר (חריגים: דיפלומטים, ימאים, חיילים, חולים ואסירים בקלפי מיוחד). **אחוז החסימה: 3.25%** (בערך 4 מנדטים). הצבעה ביום ג' (יום מנוחה רשמי), אחת ל-4 שנים.
- **חלוקת מנדטים:** רשימות **סגורות** (המפלגה קובעת סדר) · **חלוקת עודפים** לפי **שיטת בדר-עופר** · **הסכמי עודפים** בין רשימות. **פריימריז** = הליך פנימי של מפלגה לבחירת מועמדים.
- **ועדת הבחירות המרכזית:** יו"ר = שופט עליון; מורכבת מנציגי המפלגות; מפקחת על התעמולה והבחירות; **אישור/פסילת רשימות** (אישור בית המשפט העליון).
- **פסילת רשימה/מועמד (סעיף 7א לחוק יסוד הכנסת):** (1) **שלילת קיום ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית** (2) **הסתה לגזענות** (3) **תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב / ארגון טרור**. **מועמד נפסל** גם אם הורשע ב**מאסר בפועל מעל 3 חודשים עם קלון** (פסול 7 שנים).
- **יתרונות שיטה יחסית:** ייצוג רחב לכל המגזרים, שוויון, אין "קולות מבוזבזים". **חסרונות:** אי-יציבות קואליציונית, סחטנות של מפלגות קטנות, **ניתוק בין נבחר לבוחר**, ממשלות חלשות. **שיטה אזורית (מחוזות):** יציבות, קשר ישיר לנבחר; אך **קולות מבוזבזים** ופגיעה בקטנים.
- **מפלגות – תפקידים:** ייצוג עמדות, גיוס אזרחים, ניסוח אלטרנטיבות, איגום אינטרסים, הצבת מועמדים. **מימון:** ציבורי לפי גודל הסיעה + תרומות מוגבלות. **סוגים:** אידיאולוגיות, פרגמטיות/אישיות, סקטוריאליות (ש"ס, יהדות התורה, רע"מ).

07 חוקי יסוד ומהפכה חוקתית

- **חוקי יסוד = החוקה בהדרגה. החלטת הררי (13.6.1950):** הכנסת מחליטה לכתוב חוקה פרקים-פרקים כחוקי יסוד (כל פרק = חוק יסוד),

ובסוף יאוחדו לחוקה. הסיבה: **מחלוקות** (דת ומדינה, חרדים), פחד מחוקה שתגביל שלטון הרוב.

▪ **חוקי יסוד קיימים:** הכנסת (1958 – הראשון), מקרקעי ישראל, נשיא המדינה, הממשלה, משק המדינה, צה"ל, ירושלים בירת ישראל, השפיטה, מבקר המדינה, **כבוד האדם וחירותו (1992)**, **חופש העיסוק (1992/1994)**, **ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי (2018)**.

▪ **מהפכה חוקתית (1992):** חקיקת **כבוד האדם וחירותו** ו**חופש העיסוק**, + **בנק המזרחי (1995, אהרן ברק)** – בג"ץ קבע שחוקי היסוד **עליונים על חוק רגיל** והוא **רשאי לבטל חוק** הסותר אותם (ביקורת שיפוטית על חוקי הכנסת).

▪ **היררכיית הנורמות (מהגבוה):** 1. **חוקי יסוד** · 2. **חוקים רגילים** (חקיקה ראשית) · 3. **חקיקת משנה** (תקנות וצווים מכוח חוק) · 4. **הנחיות והחלטות מנהליות. נורמה נמוכה שסותרת גבוהה – בטלה.** הכנסת רשאית לשנות חוק יסוד ברוב הנדרש בו.

◆ **סוגי רוב: רוב רגיל** – יותר בעד מנגד מבין המצביעים (נמנעים לא נספרים). **רוב מוחלט (של חברי הכנסת)** – **61** בעד (לפחות) – למשל אמון בממשלה, שינוי חוק יסוד משוריין. **רוב מיוחד** – שיעור גבוה יותר שנקבע בחוק, למשל **80 חברי כנסת** להארכת כהונת הכנסת. **שריון** = סעיף שנדרש רוב מיוחד לשנותו (מגן על זכויות).

▪ **פסקת "על אף" (שלילה):** חוק יסוד חופש העיסוק – הכנסת רשאית לחוקק חוק הסותר אותו ברוב **61** אם נכתב במפורש "על אף האמור בחוק יסוד" – ל-**4 שנים** בלבד.

08 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

▪ **שנת 1992** (מרץ 1992). **מטרה (סע' 1א):** להגן על **כבוד האדם וחירותו**, כדי לעגן בחוק יסוד את **ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.**

▪ **הזכויות המנויות: חיים, גוף וכבוד (2)** – אין פוגעים בחיי אדם, בגופו או בכבודו · **קניין (3)** – אין פוגעים בקניינו · **חירות אישית (5)** – אין כליאה, מעצר או הסגרה בלי הליך חוקי · **יציאה מהארץ וכניסה אליה (6)** – לאזרח · **פרטיות וצנעת הפרט (7)** – כולל חיפוש בגוף, ברכוש; סודיות שיחות.

▪ **זכויות לא מנויות (נגזרות מכבוד האדם בפסיקה): שוויון, חופש הביטוי, חופש הדת, חופש ההתאגדות**, מינימום קיום בכבוד (זכות חברתית). **שאלה:** זכות לא מנויה מוגנת רק אם מתיישבת בכבוד האדם.

▪ **חריג:** סעיף 10 – **שמירת דינים**: חוקים שנחקקו לפני 1992 ממשיכים לחול גם אם סותרים את החוק (לא ניתן לבטלם בבג"ץ). סעיף 8: **פסקת ההגבלה**. סעיף 11: כל רשות שלטונית חייבת לכבד את הזכויות.

▪ **חוק יסוד: חופש העיסוק (1994 – נוסח מתוקן):** "כל אזרח או תושב **זכאי לעסוק בכל עיסוק, מקצוע או משלח יד**". **הגבלה:** רק בחוק ההולם את ערכי המדינה, לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש (**פסקת ההגבלה** סעיף 4) · או **בחוק עם פסקת "על אף"** (ברוב 61, ל-4 שנים). שינוי החוק בכלל – ברוב **61**.

▪ **דוגמאות:** מניעת רישיון עסק, קבלה לעבודה על בסיס **אפליה**, חובת רישוי למקצוע, פיטורים, **איסור יבוא בשר טרף (פס"ד מיטראל 1997).**

09 פסקת ההגבלה

▪ **נוסח (סע' 8 כבוד האדם / סע' 4 חופש העיסוק):** "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש".

◆ **ארבעה תנאים מצטברים (עונים "כן" לכולם – הפגיעה מותרת; "לא" לאחד – החוק בטל):** (1) **בחוק** או מכוח חוק (הסמכה מפורשת) · (2) **ההולם את ערכי המדינה** (יהודית ודמוקרטית) · (3) **לתכלית ראויה** (מטרה חשובה: ביטחון, בריאות הציבור, זכויות אחרים) · (4) **במידה שאינה עולה על הנדרש** (**מידתיות**).

◆ **מבחני המידתיות (סעיף 4): א. קשר רציונלי** – האמצעי מקדם את המטרה · **ב. האמצעי שפגיעתו פחותה** – אין חלופה פוגעת פחות באותה יעילות · **ג. מידתיות במובן הצר** – התועלת לציבור **גדולה מהנזק** לפרט.

▪ **דוגמאות:** קביעת גיל לנהיגה – פגיעה בחירות, תכלית ראויה (בטיחות); איסור פרסום ברבים – חופש ביטוי מול ביטחון/שלום הציבור; **מבחן הוודאות הקרובה (קול העם)** – ביטוי ייאסר רק אם יש **וודאות קרובה** לפגיעה בשלום הציבור.

▪ **בבחינה:** כתבו: "האם הפגיעה בזכות עומדת בפסקת ההגבלה? (1) בחוק – כן/לא, (2) ערכי המדינה, (3) תכלית ראויה: ..., (4) מידתיות: קשר רציונלי..., אמצעי פוגע פחות..., מידתיות בצר... → לכן הפגיעה מותרת/אסורה".

10 חוק יסוד: ישראל – מדינת הלאום של העם היהודי

▪ **19.7.2018**, התקבל ב-**62 בעד, 55 נגד, 2 נמנעו**. **שריון:** שינוי רק בחוק יסוד ברוב של **61** ח"כים. **2021:** בג"ץ **דחה** (10:1) עתירות נגד החוק – אינו שולל שוויון, מפורש לצד חוקי יסוד אחרים.

▪ **סעיפים: 1 – עקרונות:** ארץ ישראל **מולדתו ההיסטורית** של העם היהודי; ישראל **מדינת הלאום של העם היהודי**, בה הוא מממש את **זכותו הטבעית, התרבותית, הדתית וההיסטורית להגדרה עצמית**; מימוש הגדרה עצמית לאומית בישראל **ייחודי לעם היהודי** · **2 – סמלים:** שם: **ישראל**; דגל: לבן עם שני פסים כחולים ומגן דוד; סמל: **מנורה עם עלי זית**; המנון: **התקווה** · **3 – בירה: ירושלים השלמה והמאוחדת** · **4 – שפה: עברית** שפת המדינה; **לערבית מעמד מיוחד** (שימוש רשמי יוסדר בחוק; אין פגיעה במעמד שהיה) · **5 – קיבוץ גלויות:** המדינה פתוחה לעלייה יהודית · **6 – קשר עם העם היהודי:** הגנה על בני העם היהודי בצרה, חיזוק הקשר עם התפוצות, שימור מורשת · **7 – התיישבות יהודית: ערך לאומי**, המדינה תעודד ותקדם הקמתה · **8 – לוח השנה:** עברי רשמי (+ גרגוריאני) · **9 – ימי זיכרון:** יום העצמאות (חג לאומי), יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום השואה והגבורה · **10 – ימי מנוחה:** שבת וחגי ישראל; לבלתי יהודים – זכות לחגיהם · **11 – שריון.**

▪ **ביקורת: אין סעיף שוויון** בחוק; פוגע במעמד הערבית ובמיעוטים (דרוזים וערבים); "התיישבות יהודית" – הפליה בקרקע; מאפיל על "דמוקרטית". **תמיכה:** מעגן **אופי יהודי** שהיה רק במגילה; לא פוגע בזכויות כי יש חוקי יסוד אחרים.

11 חוק השבות (1950) וחוק האזרחות (1952)

▪ **חוק השבות – 5.7.1950: "כל יהודי זכאי לעלות ארצה"** (סע' 1). **עולה** מקבל **אשרת עולה** ואזרחות אוטומטית (חוק האזרחות). **נועד:** מקלט ובית לעם היהודי לאחר השואה, קיבוץ גלויות, ביטוי ל"מדינה יהודית".

▪ **תיקון 1970:** הזכות מורחבת ל**בן/בת, נכד/ה, בן/בת זוג** של יהודי, ובני זוג של ילדיו ונכדיו (**"סעיף הנכד"**) – גם אם אינם יהודים לפי ההלכה; **ההגדרה:** יהודי = **מי שנולד לאם יהודייה או שהתגייר, ואינו בן דת אחרת**. מי שהמיר דתו – **אינו יהודי לצורך חוק השבות**.

▪ **הגבלות:** לא יינתן לאדם ש**פועל נגד העם היהודי**, ש**עלול לסכן את בריאות הציבור/ביטחון המדינה**, או בעל **עבר פלילי העלול לסכן שלום הציבור**.

▪ **חוק האזרחות 1952:** דרכים לרכישה: **לפי חוק השבות** · **לידה** (הורה ישראלי) · **ישיבה בארץ** (תושבים) · **התאזרחות** (בקשה של תושב/בן זוג, תנאים) · **הענקה**.

▪ **ביקורת מול הצדקה: אפליה** (פלסטינים/ערבים מוצאים אינם זכאים; דורשים "זכות שיבה"), לעומת **תכלית ראויה** (מדינת ייעוד כמקלט ליהודים; מקובל גם במדינות אחרות, הנחה פרטית). **גיור:** בג"ץ הכיר בגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים (בחו"ל) לצורך חוק השבות.

12 זכויות אדם – סיווג וזיהוי

▪ **סוגי זכויות: אזרחיות-פוליטיות** (בחירה, ביטוי, הפגנה, דת, פרטיות, הליך הוגן) · **חברתיות-כלכליות** (חינוך, בריאות, דיור, מינימום קיום, ביטוח לאומי 1953, תנאי עבודה) · **קבוצתיות** (לשון, תרבות, דת, חינוך עצמאי) · **שליליות** (המדינה נמנעת, למשל ביטוי) מול **חיוביות** (המדינה נדרשת לפעול, למשל חינוך).

◆ **איך מזהים זכות בתרחיש (טבלת זיהוי):** מעצר/עיכוב ללא צו → **חירות אישית** · אלימות/השפלה/התעללות → **כבוד, גוף** · הפקעת קרקע/רכוש → **קניין** · האזנה/חיפוש/פרסום פרטים אישיים → **פרטיות** · איסור לעסוק במקצוע/סירוב לקבל לעבודה → **חופש עיסוק** · צנזורה/איסור כתבה → **חופש ביטוי** · איסור הפגנה/אסיפה → **חופש התאספות/הפגנה** · אסור בשבת/כשרות/נישואין → **חופש דת/מצפון** · אי-קבלה/שכר נמוך בגלל מין/לאום/דת → **שוויון** · שלילת הצבעה → **זכות בחירה** · אי-גישה לחינוך/בריאות → **זכויות חברתיות**.

▪ **שוויון:** בפני החוק, **אפליה אסורה** (פס"ד **קעדאן 2000** – משפחה ערבית נמנעה מקרקע בקציר: בג"ץ פסק – שוויון). **אפליה מתקנת** – העדפה זמנית לקבוצה מוחלשת (מותרת במידתיות). **אפליה מותרת:** רלוונטיות עניינית.

▪ **חופש הביטוי:** גבולות – לשון הרע, הסתה, בטחון. **קול העם 1953 – מבחן הוודאות הקרובה:** רק כשיש **וודאות קרובה** לפגיעה בשלום הציבור. **חופש ההפגנה** – צריך היתר משטרה, ופגיעה בסדר ציבורי גוררת הגבלה.

▪ **התנגשות זכויות:** אין זכות מוחלטת – מאזנים בין זכויות ובין זכות לאינטרס ציבורי (ביטחון, בריאות). למשל חופש ביטוי מול שם טוב; פרטיות מול חופש עיתונות.

▪ **מיעוט ערבי (כ-21%):** אזרחים שווים לפי המגילה; **שפה ערבית** מעמד מיוחד; **בתי דין שרעיים**; חינוך ערבי נפרד; פערים ואפליה בפועל; מתח בין **זהות לאומית פלסטינית** לאזרחות ישראלית; **אזרחות אינה מחייבת שירות צבאי** (פטור, שירות לאומי).

13 מספרים ושנים – לזכור בעל פה

◆ **120** חברי כנסת · **61** רוב מוחלט (אמון, שריון) · **80** רוב מיוחד (הארכת כהונה) · **3.25%** אחוז חסימה · **4** שנות כנסת · **7** שנות נשיא ומבקר המדינה · **18** מצביע / **21** מועמד · **28** ימי הרכבת ממשלה (+14) · **37** חותמי המגילה · **70** גיל פרישת שופט · **4** שנות "על אף".

◆ **14.5.1948** המגילה · **29.11.1947** החלטה 181 (10-13-33) · **2.11.1917** בלפור · **1897** באזל · **13.6.1950** הררי · **5.7.1950** השבות · **1952** אזרחות · **1953** קול העם · **1958** חוק יסוד הכנסת · **1992** כבוד האדם · **1994** עיסוק (מתוקן) · **1995** בנק המזרחי · **19.7.2018** חוק הלאום (2-55-62).

14 הגדרות חשובות (מילה במילה)

▪ **חוקה** – מסמך עליון שקובע את מבנה השלטון, סמכויות הרשויות והזכויות של האזרח, וקשה לשנותו. **חוק יסוד** – חוק בעל מעמד חוקתי, עליון על חוק רגיל. **ביקורת שיפוטית** – סמכות בית המשפט לבדוק אם חוק או פעולת רשות עומדים בחוק יסוד, ולבטלם אם לא. **בג"ץ** – בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק; דן בעתירות נגד רשויות השלטון.

▪ **שלטון החוק** – כולם, כולל השלטון, כפופים לחוק, והחוק פומבי, שווה ויציב. **הפרדת רשויות** – חלוקת הסמכויות בין מחוקק, מבצע ושופט כדי למנוע ריכוז כוח. **איזונים ובלמים** – כל רשות מגבילה את האחרות. **ריבונות העם** – מקור הסמכות של השלטון הוא העם.

▪ **עריצות הרוב** – שימוש ברוב כדי לפגוע בזכויות המיעוט; **פלורליזם** – הכרה בריבוי דעות וקבוצות; **סובלנות** – כיבוד שוני גם בלי להסכים; **אוטונומיה** – שלטון עצמי של הפרט או הקבוצה.

▪ **זכות שלילית** – המדינה נמנעת מפגיעה (ביטוי, פרטיות); **זכות חיובית** – המדינה חייבת לפעול (חינוך, בריאות). **אפליה מתקנת** – העדפה זמנית של קבוצה מוחלשת כדי להשיג שוויון.

▪ **מידתיות** – פגיעה בזכות תהיה רק במידה הנדרשת להשגת התכלית. **שפיטות** – נושא שבית המשפט מוסמך להכריע בו. **זכות עמידה** – זכות לפנות לבית המשפט. **שריון** – נדרש רוב מיוחד כדי לשנות סעיף.

▪ **קואליציה** – המפלגות התומכות בממשלה (61+); **אופוזיציה** – המפלגות שמחוץ לממשלה, מפקחות ומציעות אלטרנטיבה. **הצבעת אי-אמון** – 61 ח"כים מפילים ממשלה ומציעים חלופה.

איך עונים על שאלה באזרחות

שיטות הפתרון לכל סוג שאלה – אירוע · חצי-אירוע · ידע · קטע שלא נקרא · עמדה

15 שאלת אירוע / חצי-אירוע – מה זה ואיך בנויה

◆ **"שאלת אירוע"** היא שאלה של טקסט שיכולה להופיע **רק בפרק הראשון** של הבחינה. בשאלה זו תקבלו "סיפור" ובו **שני צדדים**. בשאלה זו ישנן **ארבע מילות הוראה**; בסעיף הראשון תצטרכו לענות על **צד א'** ובסעיף השני על **צד ב'**.

- **ציין** – לזהות את הנושא הנדון (זכות, עיקרון דמוקרטי, גישה, חוק וכו').
- **הציגו** – הגדרה של הזיהוי שביצעתם (ההגדרה **אינה** קשורה לקטע והיא "יבשה" – בלי קשר לנאמר בקטע. **זוהי ההגדרה היבשה של המושג**).
- **צטטו** – הביאו ציטוט מהקטע שהוא למעשה ה"**עוגן**" שלכם לדעת שזיהיתם נכון.
- **הסבירו** – הסבירו כיצד הציטוט שהבאתם מביא לידי ביטוי את הזיהוי שלכם.

◆ ישנה **שיטה ידועה** באזרחות כיצד לענות על שלושת המרכיבים האלו. ישנם מורים שבוחרים בכך שהתלמיד יכתוב ליד כל פעולה שהוא עושה "ציין או הצג או הסבר", וישנם שקוראים לזה **"זה"ב" – זיהוי, הגדרה, ביסוס.**

- שאלת הדוגמה היא אמנם "חצי אירוע" (פרק רביעי), אבל גם בשאלת "אירוע" פועלים אותו דבר – כשמתייחסים לכל סעיף בשאלה כשאלה נפרדת. יש לציין כי בד"כ **הפסקה הראשונה** בשאלת אירוע שייכת **לסעיף א'** והפסקה השנייה **לסעיף ב'**.

16 שאלת הדוגמה ו-6 שלבי הסימון

◆ **השאלה:** "בכנסת התקבל חוק המחייב את לשכת עורכי הדין להעניק סיוע משפטי ללא תשלום למי שזכאי לכך. **יוזמי החוק** טענו שחוק זה יאפשר להגדיל את הסיכויים של מי שנפגע לתבוע זכויות המגיעות לו, או להתגונן כראוי מפני תביעות פליליות או אזרחיות המוגשות נגדו. **ציינו** והציגו את **הזכות** שהחוק נועד לקדם, לטענת **יוזמי החוק**. **צטטו** משפט (אחד או יותר) המביא לידי ביטוי זכות זו. **הסבירו** כיצד זכות זו באה לידי ביטוי במשפט שציטטם."

- ① **שלב ראשון:** קריאת השאלה **עוד לפני הטקסט.**
- ② **שלב שני:** סימון **מה אני אמור לזהות** (מודגש בצהוב).
- ③ **שלב שלישי:** זיהוי **מי הנמען שלי** (מודגש בירוק).
- ④ **שלב רביעי:** סימון בטקסט שקיבלתי את הנמען (או משהו בשם דומה).
- ⑤ **שלב חמישי:** עכשיו עלי לחשוב **מה הזכות שיוזמי החוק רוצים להגן עליה.** בשלב הזה אני "עובר" על כל רשימת הזכויות ומנסה לראות מהי הזכות ההגיונית ביותר, **ורק אז יושב לכתוב.**
- ⑥ **שלב אחרון לפני כתיבה:** מסמן בטקסט את "**ההוכחה**" שהזכות שאני חושב היא הנכונה (מסומן בתכלת).

17 כתיבת התשובה: זיהוי · הגדרה · ציטוט · הסבר

◆ **זיהוי:** בחלק זה נכתוב בצורה **קצרה ובלי הסברים** מה הזיהוי שזיהינו: "**ה_____ שבא/ה לידי ביטוי בקטע היא/הוא _____**" (למשל: הזכות להליך הוגן). הזכות שבאה לידי ביטוי – כפי שמופיעה לכם בחוברת בהדגשה.

◆ **הגדרה:** בחלק זה נכתוב בצורה **מדויקת ככל שאפשר** את ההגדרה. ההגדרה **אינה קשורה לקטע.** הסבר "יבש" למושג, **בלי להיכנס לנקודות שקשורות בכלל לקטע.** *דוגמה:* "זכותו של כל אדם למשפט הוגן ופומבי ובין היתר ייצוג משפטי, זכאות לדעת במה נאשם, זכות לערער ועוד. אדם חף מפשע כל עוד לא הוכחה אשמתו."

◆ **ציטוט:** נכתוב כאן את ה"עוגן" שלנו – משפט מפתח מהטקסט שמוכיח שהזיהוי שלנו מדויק. *דוגמה:* "חוק זה יאפשר להגדיל את הסיכויים של מי שנפגע לתבוע זכויות המגיעות לו".

◆ **הסבר (40% מהציון!):** חלק זה הוא **העיקרי בתשובה** ובו יש לפעול באופן מדויק לפי הצורה הבאה: **"ציטוט" – מכאן נובע שהמושג הוא _____ כיוון ש... [הסבר במילים שלך מדוע ההגדרה והזיהוי נכונים].**

- **תשובת דוגמה להסבר:** "מהציטוט נובע שהזכות שנפגעה היא **הזכות להליך הוגן** כיוון שיוזמי החוק מאמינים שאם לכל אדם החשוד בעבירות פליליות או אזרחיות יהיה ייצוג משפטי – הוא יוכל לתבוע את הזכויות שמגיעות לו ולהתגונן כראוי, ובכך תבוא לידי ביטוי הזכות להליך הוגן."

18 חצי-אירוע · "שימו לב" · הנמען

- **שאלת "חצי אירוע"** היא שאלה דומה מאוד לשאלת אירוע, רק ש"הסיפור" שמופיע בה הוא רק בעל **צד אחד** עליו אתם נשאלים. שאלות אלה מופיעות בפרק **רביעי** בבגרות.

◆ **שימו לב!** שאלות אירוע, חצי אירוע ושאלות טקסט הן שאלות בהן אתם נשאלים על נושא מסוים **לדעת עמדה מסוימת.** על כן שימו לב **מיהו ה"נמען"** של השאלה. למשל: "ציין והצג את הזכויות שנפגעו **לדעת הצייר**. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע." כלומר: **הנמען שלנו הוא הצייר**, למרות שבקטע הופיעה גם עמדתו של עורך העיתון – אנחנו נשאלים על **הצייר.**

- **דוגמה:** חבר כנסת הגיש עתירה לבג"ץ כנגד צו של שר הביטחון לפיו עצורים מסוימים לא יוכלו להתייעץ עם עורך-דין. **לטענת חבר הכנסת** שיקול הדעת שהפעיל שר הביטחון היה שגוי. לטענתו **בהוראת השר נפגעת אחת הזכויות של העצורים בפרשה הרלוונטית בכך שלא יזכו לסיוע משפטי**, ועל כן יש לשנות את ההחלטה. בג"ץ קיבל את העתירה והסביר כי עפ"י עמדת היועץ המשפטי לממשלה השר נהג בדרך שאינה כשורה ועל כן יש לבטל את הצו. בדוגמה מופיעות כמה דמויות: **חבר כנסת, שר ביטחון, בג"ץ, יועץ משפטי לממשלה.** השאלה: "ציין והצג את **הזכות** שנפגעה **לטענת חבר הכנסת**. הסבר כיצד זכות זו באה לידי ביטוי בקטע."

◆ **כלומר – הנמען שלנו הוא חבר הכנסת,** ועל כן "לא מעניין אותי" כרגע מה עמדתם של האחרים אלא **רק חבר הכנסת.**

19 שאלת ידע

◆ שאלת ידע בבחינת הבגרות **לכאורה** היא מאוד פשוטה כי היא כוללת רק ידע ואינה דורשת זיהוי ומסקנות. **אבל רבים טועים בכך, כי דווקא שאלת ידע עלולה להוריד הרבה נקודות.** בבגרות אתם נשאלים **3 שאלות מתוך 5** שמוגדרים "ידע פשוט" (שאלות 3-7).

▪ בשאלת ידע פשוט ישנו **נושא אחד** שעליו אתם צריכים לענות. לפעמים יכולה להופיע בתוך הנושא הזה דרישה ל**שני פרמטרים** (תכונות) או יותר – שני מאפיינים, שני גורמים, שתי הצדקות וכו'. **למשל:** הסבר **שני** כללים שנועדו להבטיח את הזכות להליך הוגן.

▪ במקרה זה עליכם להביא **שני** כללים שמבטיחים שתישמר הזכות להליך הוגן, כמו ייצוג משפטי, זכות לערער, משפט פומבי וכו'.

◆ **אבל** עליכם להביא **שלושה** כללים (או בהתאמה לשאלה שנשאלתם) לנושא. **מדוע?** כיוון שהבוחן יבדוק את כל התשובות שנתתם ויעניק לכם ניקוד מלא על **שתי תשובות נכונות מתוך השלוש** (המשוואה היא **n+1**). **אם ביקשו שלושה מרכיבים – כתבו ארבעה.**

▪ כאשר אתם עונים על השאלה, **תשתדלו להרחיב מעט ולא להשאיר זאת רק ברמת הבסיס.** זה יראה שאתם מבינים את ההקשר. עם זאת, הרבה פעמים בשאלות ידע – **התשובות הן קצרות.**

20 שאלת קטע שלא נקרא (אנסין)

◆ **הפרק השלישי** בבחינה הוא פרק בו ישנם **שני קטעי מקור שלא נקראו**, ועליכם לבחור **באחד** המקורות ולענות על השאלה שלאחריו.

▪ בכל שאלה אתם **מקבלים את הזיהוי**, כלומר – אינכם צריכים לזהות את המבוקש בקטע, אלא אנו כבר אומרים לכם את הנושא (למשל: "הצג את **הגישה הסוציאל-דמוקרטית** שבאה לידי ביטוי בקטע" וכו'). **לכן עליכם לעשות רק את שני השלבים משאלת האירוע – הגדרה וביסוס.**

◆ **כדאי לכם: א.** קראו את **שתי השאלות** ותראו מה המושגים שאתם צריכים לדעת. **ב.** החליטו על איזו שאלה אתם רוצים לענות. **ג.** כתבו את **ההגדרה** של המושג (אפשר עוד לפני שאתם קוראים את הטקסט!). **ד.** קראו את הקטע. **ה.** סמנו עם מרקר את המשפט/ים שמוכיח/ים שזה הנושא שעליו אתם נשאלים. **ו.** עכשיו כתבו את **הביסוס** כמו הכללים של שאלת האירוע.

21 שאלת עמדה (בשאלון 70% החיצוני בלבד)

◆ **שאלת עמדה** נשאלת **בשאלון 70% החיצוני בלבד.** שאלת עמדה היא שאלה **לדיון**, בנושא **מעורר מחלוקת**, בנושא האזרחות. עליכם **להגדיר את עמדתכם** באשר לשאלה ו**לנמק אותה** באמצעות **מושג** מתחום האזרחות. בנוסף, עליכם לכתוב **מה הוא הנימוק שמצדיק את עמדתו של הצד השני** של העמדה. המושגים עשויים להילקח מתוך **כלל נושאי הלימוד** הרלוונטיים. שאלת עמדה תופיע בפרק **רביעי** בשאלות האחרונות.

▪ **לשאלת עמדה שלבים: א. הצגת טענתך** – האם אני בעד או נגד, תומך או מתנגד, מסכים או לא מסכים – עלי להציג את עמדתי. **ב. הצגת נימוק ברור לעמדתי** – בין אם אני בעד הנושא או נגד הנושא – **תוך כדי שימוש במושג, נושא או ערך באזרחות** שקשור לנושא. **ג. הצגת נימוק נגדי לעמדתי** – מה הוא הנימוק של העמדה ההפוכה לשלי – עלי להציג את הנימוק **תוך כדי שימוש במושג, נושא או ערך באזרחות** שקשור לנושא.

▪ **דוגמה:** פלואור הוא חומר כימי שאינו מצוי, בדרך כלל, במים בישראל. בעקבות מחקרים המוכיחים שפלואור מסייע בהגנה על השיניים, הורה משרד הבריאות במדינת ישראל להוסיף פלואור למי השתייה בארץ. יש התומכים במדיניות זו ויש המתנגדים לה.

◆ **א. אני תומך** בהוספת פלואור למים אף שהוא חומר כימי, כי אני מסכים עם עמדת משרד הבריאות. **ב.** התומכים בהוספת פלואור למים, רואים לנכון לסייע לציבור **בבריאותו** בנושא בריאות השיניים. לטענתם, למשרד הבריאות יש מחויבות לדאוג **לזכות לבריאות** של האזרחים והתושבים, ואף שמדובר בחומר כימי, הכמויות המוספות אינן מזיקות. על פי הזכות לטיפול רפואי [בריאות], המדינה מעניקה, במסגרת הזכויות החברתיות, טיפול רפואי וסיוע לבריאות הציבור. **ג.** המתנגדים להוספת פלואור טוענים כי הוספת חומרים כימיים למים פוגעת **בזכות לחיים ולביטחון** של האזרחים. לשיטתם, אנשים השותים את המים שהוספו להם פלואור, הינם "שבויים" של משרד הבריאות, שכן אינם יכולים, למעשה, לנטרל את הנזק שנגרם לחייהם ולביטחונם בשל מים אלה. על פי הזכות לחיים ולביטחון, חלה חובה על המדינה להגן על תושביה מפני פגיעה בשלמות הגוף, וזכותם הטבעית של התושבים להיות מוגנים מפני פגיעה כזו.

22 סיכום מהיר: מרקרים וטעויות נפוצות

◆ **צבעי המרקר:** צהוב – מה אני צריך לזהות · 🟢 **ירוק – הנמען (לטענת מי?)** · 🔵 **תכלת – ה"הוכחה" (הציטוט).**

▪ **סוגי השאלות:** אירוע (פרק א', שני צדדים) · חצי-אירוע (פרק ד', צד אחד) · ידע (3 מתוך 5, n+1) · קטע שלא נקרא (פרק ג', הגדרה +ביסוס) · עמדה (70% חיצוני, פרק ד').

▪ **טעויות נפוצות:** לא לזהות את **הנמען** · להגדיר בהגדרה דברים מהקטע · לא להסביר ("הסבר" = 40%) · בשאלת ידע לכתוב רק מה שנשאל ולא להוסיף כלל נוסף (n+1) · לבלבל בין **יהודית** ל**דתית** · מגילת העצמאות אינה חוקה.